

재 정 학

1. 조세의 초과부담에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다른 조건이 일정하면, 대체재가 많은 재화에 과세하면 그렇지 않은 경우에 비해 초과부담이 작다.
- ② 조세수입에서 후생감소분을 차감한 것이다.
- ③ 가격변화에 둔감한 재화에 대한 과세는 상대적으로 초과부담을 작게 발생시킨다.
- ④ 정액세(lump-sum tax) 부과는 소득효과가 없기 때문에 초과부담을 발생시키지 않는다.
- ⑤ 두 재화가 완전보완재인 경우 그 중 한 재화에 대한 과세는 초과부담을 발생시킨다.

2. 조세에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 동등한 경제 상황에 있는 사람들에게 동등하게 과세하여야 한다는 것이 수직적 공평이며, 부자에게는 더 많은 세금을 부과하여야 한다는 것이 수평적 공평이라 한다.
- ㄴ. 조세의 중립성은 조세가 자원배분의 효율성을 왜곡시키지 않는 것을 의미하며, 조세의 간편성은 납세비용이나 조세행정의 부담을 줄이는 것을 의미한다.
- ㄷ. 조세부담의 귀착이란 법률상 납세의무자가 조세부담의 일부를 거래 상대방에게 일시적으로 이전하는 것을 말하며, 최종적으로 누가 조세를 부담할 것인가를 나타내는 것이 조세부담의 전가이다.
- ㄹ. 인두세는 단기적으로 대체효과가 발생하지 않는다는 점에서 왜곡이 없는 조세이지만, 소득에 대해 역진적이기 때문에 공평하다고 말할 수 없다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄹ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

3. 개인소득세는 누진세이고, 과세 단위는 개인단위 과세와 부부합산 과세가 있다. 이러한 과세 단위가 가지는 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개인단위 과세는 각 납세자의 지불능력을 잘 반영하는 특징을 가지고 있다.
- ② 부부합산 과세는 가족이 경제활동의 기본 단위라는 인식에 기반하고 있다.
- ③ 부부합산 과세의 경우, 주소득원과 그 배우자가 각각 직면한 한계세율은 동일하다.
- ④ 개인단위 과세의 경우, 주소득원과 그 배우자가 각각 직면한 한계세율은 상이하다.
- ⑤ 비탄력적인 부문에 높은 세율을 부과한다는 램지원칙에 개인단위 과세보다 부부합산 과세가 더 잘 부합한다.

4. 소득세 누진구조에 대한 에지워스(F. Edgeworth) 최적분배모형에서는 다음과 같은 가정을 하였다. 이 모형에 관한 해석으로 옳지 않은 것은?

가정 1: 주어진 세수를 충족시키면서 개인들의 효용의 합을 극대화하는 형태로 최적 소득세를 결정한다.

가정 2: 개인들은 자신의 소득에만 의존하는 동일한 효용함수를 가지며, 효용함수는 한계효용 체감의 특성을 보여주고 있다.

가정 3: 사회 전체의 가용한 소득은 고정되어 있다.

- ① 가정 1은 공리주의적인 사회후생함수를 가정하였음을 의미한다.
- ② 가정 2는 이타적인 효용함수를 배제하고 있음을 의미한다.
- ③ 가정 3은 분배상태가 변화할 때 총소득의 크기가 달라질 수 있다는 점에서 비현실적이라는 비판을 받고 있다.
- ④ 가장 높은 소득자로부터 세금을 거두어 가장 낮은 소득자에게 재분배하는 경우 사회후생은 증가하게 된다.
- ⑤ 가정 2로 인해 최적 소득세는 모든 사회 구성원의 소득 균등화까지 이르지 못하는 한계에 부딪힌다.

5. 조세의 법적 귀착과 경제적 귀착이 일치하는 경우는?

- ① 수요곡선은 우상향하고 공급곡선은 우하향할 때, 소비자에게 과세하는 경우
- ② 수요곡선은 우하향하고 공급곡선은 우상향할 때, 생산자에게 과세하는 경우
- ③ 수요곡선은 수직이고 공급곡선은 우상향할 때, 소비자에게 과세하는 경우
- ④ 수요 및 공급의 탄력성이 모두 단위탄력적일 때, 생산자에게 과세하는 경우
- ⑤ 수요곡선은 우하향하고 공급곡선이 수평일 때, 생산자에게 과세하는 경우

6. 일반적으로 조세는 시장의 자원배분을 왜곡하여 초과부담을 발생시킨다. 다음 중 조세의 초과부담이 발생하지 않을 상황을 모두 고른 것은?

ㄱ. 고가부동산 거래에 고율 과세하는 경우

ㄴ. 부유층이 주로 소비하는 재화에 10%의 소비세를 부과하는 경우

ㄷ. 대기오염을 발생시키는 제품의 사회적 최적생산수준에서 한계환경피해비용과 세율이 같아지도록 과세하는 경우

ㄹ. 공급은 완전비탄력적이고 수요는 완전탄력적일 때, 생산자에게 과세하는 경우

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

7. 래퍼곡선(Laffer curve)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세율을 높임에 따라 조세수입이 계속 증가한다는 것을 보여준다.
- ② 특정한 조세수입액에 대하여 한 개의 세율만 존재한다.
- ③ 세율을 가로축에, 조세수입을 세로축에 두고 래퍼곡선을 그리면 단조증가하는 형태가 된다.
- ④ 세율이 적정 수준보다 높아지는 경우에는 조세 수입이 감소한다.
- ⑤ 조세의 효율성보다는 형평성과 관련된 논의이다.

8. 다음은 순수독점의 형태로 운영되고 있는 시장의 수요함수이다.

$$Q = 200 - 4P$$

그리고 이 시장의 독점공급자인 A사의 총비용함수는 다음과 같다.

$$TC = \frac{1}{4}Q^2 + 10Q + 75$$

정부가 소비자에게 단위당 10만원의 물품세를 부과한다고 할 때, 다음 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, Q 는 수량, P 는 가격, TC 는 총비용이다.)

- ㄱ. 독점공급자는 조세부담을 전가시킬 수 있으므로 세금은 모두 소비자가 부담한다.
- ㄴ. 독점공급자의 조세부담이 소비자의 조세부담보다 3배 더 크다.
- ㄷ. 조세부담의 크기는 소비자와 공급자가 동일하다.
- ㄹ. 독점공급자의 조세부담이 소비자의 조세부담의 1/3이다.
- ㅁ. 동일한 세금을 소비자 대신 공급자에게 부과해도 조세부담 귀착의 결과는 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

9. 콜렛-헤이그(Corlett-Hague) 조세원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여가에 보완적인 상품과 서비스에 대한 과세를 통해 간접적으로 여가에 과세가 가능하다.
- ② 효율성 제고를 위해서는 여가에 대해서도 과세를 해야 한다.
- ③ 여가에 대한 직접적인 과세가 불가능한 경우에 대한 원칙이다.
- ④ 여가에 보완적인 상품에 대해 보다 높은 세율로 과세하는 것이 바람직하다.
- ⑤ 동일한 세율을 적용하는 소득세가 세율의 차등을 두는 물품세보다 우월할 수 있다는 것을 의미한다.

10. A와 B, C와 D는 각각 부부이며, 두 가구의 소득과 소득세액은 다음의 표와 같다.
이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가구		개인소득	개인 소득세액	가구 총소득	개인소득세액 합계	가구 합산 시 세액
1	A	1억원	4천만원	1억2천만원	4천1백만원	4천9백만원
	B	2천만원	1백만원			
2	C	6천만원	1천2백만원	1억2천만원	2천4백만원	4천9백만원
	D	6천만원	1천2백만원			

- ㄱ. 가구합산을 하는 경우, 결혼세(marriage tax)의 문제가 발생한다.
 ㄴ. 세율 체계의 누진성, 조세부담의 수평적 형평성, 결혼에 대한 중립성은 동시에 만족될 수 없다.
 ㄷ. 결혼세의 문제는 세율체계의 누진성 때문에 발생한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 분권화된 체제에서의 지방세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지역발전을 위한 조세경쟁이 발생한다.
 ② 조세수출이 발생한다.
 ③ 지방세율 차이로 인해 지역의 물가가 달라질 수 있다.
 ④ 지역 간 형평성을 위해서는 지방세율이 동일해야 한다.
 ⑤ 지방세는 주로 이동성이 작은 자산에 과세하는 것이 바람직하다.

12. 경제 내 모든 가격이 동일한 율로 인상되는 인플레이션이 발생할 경우, 실질적인 조세부담이 영향을 받지 않는 것은?

- ① 면세점 이상 구간에 대해서만 단일세율을 적용하는 소득세
 ② 기업 이윤에 대한 단일세율의 과세
 ③ 누진적인 개인소득세
 ④ 누진적인 양도소득세
 ⑤ 누진적인 재산세

13. 법인세 과세표준 계산 시 타인자본에 대한 이자지불액만 공제된다고 하자. 이러한 과세방식으로 인한 법인의 의사결정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기자본에 비해 차입을 선호한다. ② 배당금에 비해 사내유보를 선호한다.
 ③ 회사채 발행을 기피한다. ④ 현금자산 보유를 기피한다.
 ⑤ 부동산 보유를 기피한다.

14. 피셔(I. Fisher)의 시점간 자원배분 모형에서 이자소득세에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 현재소비와 미래소비는 둘 다 정상재이다.)

- ① 미래소비는 감소하게 된다.
- ② 저축은 반드시 감소한다.
- ③ 현재소비에 대한 대체효과는 현재소비를 감소시킨다.
- ④ 현재소비에 대한 소득효과는 현재소비를 증가시킨다.
- ⑤ 이자소득세를 부과하면 현재 소비의 상대가격이 높아진다.

15. 소득세에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 여가가 정상재일 경우, 소득세 부과에 대한 대체효과와 소득효과는 같은 방향으로 작용한다.
- ② 헤이그-사이먼즈(Haig-Simons)의 포괄적 소득 정의에 따르면, 소비도 소득세의 과세 대상이 된다.
- ③ 비례소득세는 수직적 공평성을 제고시킨다.
- ④ 이자소득세를 부과할 경우, 소득효과는 저축에 대한 매력을 상대적으로 감소시켜 저축의욕을 떨어뜨린다.
- ⑤ 수평적 공평성을 중시하는 누진적인 소득세에서는 과세기준이 되는 소득이 증가하면, 세금부담액은 증가하고 평균세율은 감소한다.

16. 최적과세론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 램지원칙에 의하면, 생활필수품은 수요가 가격에 대해서 비탄력적이기 때문에 상대적으로 높은 세율이 부과되게 된다.
- ② 램지원칙에 의하면, 수요의 가격 탄력성과 관계없이 모든 재화에 대해서 동일한 세율이 적용된다.
- ③ 램지원칙에 의하면, 사치품은 수요가 가격에 대해서 탄력적이기 때문에 상대적으로 높은 세율이 부과된다.
- ④ 스턴(N. Stern)의 최적선형누진세에 따르면, 공평성을 선호할수록 최고한계세율이 낮아진다.
- ⑤ 램지원칙은 공평성의 제고를 위한 과세원칙이다.

17. 다음은 근로장려세제와 관련한 어떤 연구의 실증분석 결과이다.

- (가) 한부모 여성가구주(single mother)의 노동공급은 증가하였다.
 (나) 부부의 경우, 주소득자의 노동공급에는 거의 영향을 미치지 못했으나, 부소득자의 노동공급은 크게 감소하였다.
 (다) 근로장려세제 대상자들 전체의 노동공급에는 별다른 변화가 없었다.

실증분석 결과에 대해 유추 가능한 다음의 해석으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. (가)의 해석: 한부모 여성가구주들은 제도 도입 전에 주로 무노동계층이었거나, 점증구간에 속해 있었을 것이다.
 ㄴ. (나)의 해석: 가구 주소득자의 노동공급의 임금탄력성은 매우 작은 반면, 부소득자의 임금탄력성은 클 것이다.
 ㄷ. (다)의 해석: 당초의 의도와는 달리 정책도입 후 실제로 노동공급 증가량과 노동공급 감소량은 대체로 비슷하게 발생하였다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 탈세와 절세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절세는 합법적으로 세금을 절약하는 것이다.
 ② 알링햄 - 샌드모(M. Allingham - A. Sandmo)에 따르면, 탈세의 편익은 세율로 표현될 수 있으며, 세율이 낮을수록 탈세는 늘어나게 된다.
 ③ 절대위험기피도가 체감하는 개인은 세율이 오르면 탈루소득의 크기를 줄인다.
 ④ 탈세로 인한 심리적 비용이 클수록 탈세 규모는 감소한다.
 ⑤ 알링햄 - 샌드모에 따르면, 세율을 일정한 수준에서 유지하고 감사확률과 벌금을 적절하게 조절하여 탈세를 방지하는 것이 바람직하다.

19. 한 개인은 소득 M 으로 사치재 X 와 필수재 Y 만을 소비한다. 이 사람의 예산선 기울기에 영향을 미치는 설명은?

- ① 사치재인 X 에 고율의 소비세가 부과되었다.
 ② 소득에 정액세가 부과되었다.
 ③ 현금보조금을 받았다.
 ④ 소득보전 정책에 따라 납부소득세만큼 환급받았다.
 ⑤ X 와 Y 에 단일세율의 종가세가 부과되었다.

20. 우리나라 조세 중 지방세이면서 목적세인 것은?

- ① 레저세 ② 교육세 ③ 지역자원시설세
 ④ 농어촌특별세 ⑤ 재산세

21. 기술적 외부성에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 자원 배분의 비효율성은 발생하지 않는다.
 ㄴ. 화학공장이 강 상류에 폐수를 방출하였다.
 ㄷ. 대규모 건설공사로 인한 건축자재 가격 상승으로 다른 건축업자가 피해를 입었다.
 ㄹ. 양봉업이 인근 과수원의 생산에 영향을 미쳤다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

22. 다음은 고령화가 급격히 진행되면서 복지지출이 지속적으로 증가하는 한 국가의 최근 10년간 조세부담률과 국민부담률의 추이다. 이에 관한 해석으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
조세 부담률	18.4	18.7	18.2	18.0	18.5	18.4	18.6	18.4	18.5	18.6
국민 부담률	24.2	24.8	24.7	25.7	26.4	27.5	28.3	29.0	29.4	30.1

- ㄱ. 사회보장성 기여금 부담이 매년 증가하고 있다.
 ㄴ. 최근 10년간 GDP 증가율이 매년 1%로 표준화되었다고 할 때, 2014년 대비 2015년도의 조세의 세수탄력성(세수변화율/GDP변화율)은 1보다 크다.
 ㄷ. 조세부담률이 전년도와 동일하다면, 조세수입은 경제성장률만큼 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 자연독점 하의 공기업에서 공공요금 결정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 규모의 경제를 활용하여 평균비용을 낮추기 위해 하나가 아닌 여러 공기업에서 생산하는 것이 바람직하다.
 ② 민간기업이 생산하고 가격규제를 하지 않으면 사회적 최적생산량 달성이 가능하다.
 ③ 이부가격제도(two-part tariff)를 도입하면, 생산량 자체는 효율적이다.
 ④ 한계비용가격 설정을 사용하는 경우 해당 공기업의 경제적 이윤이 0이 된다.
 ⑤ 평균비용가격 설정을 사용하는 경우 사회적 최적 생산량을 달성할 수 있다.

24. 긍정적 외부성이 있는 재화의 수요함수가 $Q = 10 - p$ 이고, 한계편익함수는 $Q = 5 - p$ 이다. 한계생산비용이 7.5라면 사회적 최적 생산량은? (단, Q 는 수량, p 는 가격이다.)

- ① 1.25 ② 3.75 ③ 7.5 ④ 10.0 ⑤ 15.0

25. 지방분권제도가 중앙집권제도보다 더 바람직한 경우에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세금 징수에 있어서 규모의 경제가 존재한다.
- ② 공공재 공급에 있어서 규모의 경제가 존재한다.
- ③ 공공재에 대한 선호가 모든 지역에서 동일하다.
- ④ 주민들의 지역 간 이동비용이 낮다.
- ⑤ 공공재와 세금에 대한 정보를 획득하는 비용이 높다.

26. 보상기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 효용가능곡선이 교차하지 않는 경우, 보상기준이 충족되면 잠재적으로 사회후생이 증가된다.
- ② 스키토브스키(T. Scitovsky)기준은 칼도-히스(Kaldor-Hicks)기준의 모순을 보완하기 위한 기준이다.
- ③ 파레토기준은 칼도-히스의 보상기준을 충족한다.
- ④ 칼도기준은 상태 변경으로 이득을 얻는 사람의 이득으로 손해 보는 사람의 손실을 보상하고도 남는 경우를 말한다.
- ⑤ 히스(J. R. Hicks) 기준은 상태 변경으로 손해를 보는 사람이 이득을 얻는 사람을 매수하는 데 실패하는 경우에 해당한다.

27. 어떤 시장에 공급함수와 수요함수가 각각 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$P = aQ_S + 10, \quad P = 100 - bQ_D$$

초기 균형 상태에서 정부가 공급자에게 단위당 10만큼의 세금을 부과할 경우, 세수와자중손실(deadweight loss)의 비(세수 : 자중손실)는 얼마인가? (단, P 는 가격이고 Q_S 는 공급량, Q_D 는 수요량이고 $a > 0, b > 0$ 이다.)

- ① 20:1 ② 16:1 ③ 12:1 ④ 8:1 ⑤ 3.7:1

28. 정부 간 재원 이전제도인 교부금에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보조금이 지급될 경우, 지방세가 줄어들어 그로 인해 민간지출이 증가하기보다 지방정부의 지출이 더 많이 늘어나는 현상을 끈끈이 효과로 볼 수 있다.
- ② 대응교부금의 경우, 공공재 선택에서 대체효과를 발생시키기 때문에 비효율적이다.
- ③ 무조건부 교부금의 경우, 소득효과만을 발생시키기 때문에 비효율을 억제할 수 있다.
- ④ 우리나라의 국고 보조금과 보통 교부세는 조건부 교부금이다.
- ⑤ 지방자치단체의 후생수준 증가라는 측면에서 볼 때, 무조건부 교부금은 최소한 대응교부금보다 우월하다.

29. 다음은 강 상류에 위치한 화학공장 A와 하류의 양식장 B로 구성된 경제에 관한 상황이다. A는 제품생산 공정에서 수질오염을 발생시키고, 이로 인해 B에게 피해비용이 발생한다. A의 한계편익(MB_A)과 A의 생산으로 인한 B의 한계피해비용(MD_B)은 다음과 같다.

$$MB_A = 90 - \frac{1}{2}Q, \quad MD_B = \frac{1}{4}Q$$

Q에 대한 A의 한계비용과 B의 한계편익은 0이며, 협상이 개시되는 경우 협상비용도 0이라고 가정하자. 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Q는 A의 생산량이다.)

- ① 강의 소유권이 A에게 있고 양자 간의 협상이 없다면, A의 생산량은 180, A의 총편익은 8,100, B의 총비용은 4,050이다.
- ② 강의 소유권이 B에게 있고, 양자 간의 협상이 없다면, A의 생산량은 0, A의 총편익은 0, B의 총비용은 0이다.
- ③ 이 경제에서 사회적으로 바람직한 A의 생산량은 120, A의 총편익은 7,200, B의 총비용은 1,800이다.
- ④ 강의 소유권이 A에게 있고 양자 간의 협상이 성립하여 사회적으로 바람직한 생산량이 달성된다면, A가 B로부터 받는 보상의 범위는 최소 900 이상, 최대 2,250 이하가 될 것이다.
- ⑤ 강의 소유권이 B에게 있고 양자 간의 협상이 개시되어 사회적으로 바람직한 산출량이 달성된다면, B가 A로부터 받는 보상의 범위는 최소 1,800 이상 최대 4,050 이하가 될 것이다.

30. 빈곤에 관한 아래의 정의식에 근거하여 다음 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 빈곤율 = 빈곤층의 인구 / 전체인구
- 빈곤갭 = 빈곤층 인구수 × (빈곤선 - 빈곤층 인구의 평균소득)
- 소득갭비율 = (빈곤선 - 빈곤층 인구의 평균소득) / 빈곤선

- ㄱ. 빈곤율은 빈곤 완화를 위해 필요한 계원규모에 대한 정보를 알려주지 못한다.
- ㄴ. 빈곤갭은 빈곤층 내부의 소득재분배에 영향을 받지 않는다.
- ㄷ. 소득갭비율은 정부의 정책으로 빈곤층 인구의 평균소득을 증가시키면 늘어난다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. A, B, C 세 가지 선택대상에 대한 갑, 을, 병 3인의 선호순위가 다음의 표와 같이 주어져 있다.

	1순위	2순위	3순위
갑	A	B	C
을	B	C	A
병	C	A	B

다수결에 의해 결정할 경우 콩도세(Condorcet) 승자에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. A와 B를 먼저 비교할 경우, 최종적으로 B가 선택된다.
 ㄴ. A와 C를 먼저 비교할 경우, 최종적으로 B가 선택된다.
 ㄷ. B와 C를 먼저 비교할 경우, 최종적으로 B가 선택된다.
 ㄹ. 이 상황에서는 사회적 선호가 이행성을 만족시킨다.
 ㅁ. 이 상황에서는 사회적 선호가 이행성을 만족시키지 않는다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

32. 외부성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생산과 관련된 현상으로 소비와 관련되어 나타날 수 없다.
 ② 외부불경제가 존재하면 사회적 최적에 비하여 과다생산된다.
 ③ 외부성을 내부화하기 위해 조세 또는 보조금을 사용한다.
 ④ 배출권 거래제는 공해 물질에 대한 시장을 조성한 것으로 볼 수 있다.
 ⑤ 재산권을 통해 외부성을 내부화한 경우, 소득분배의 방향과 관계없이 효율성 달성이 가능하다.

33. 사회보험과 공공부조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사회보험으로 국민기초생활보장제도의 재원을 충당한다.
 ② 공공부조는 원칙적으로 정부의 예산으로 충당한다.
 ③ 부과방식의 사회보험은 수지균형을 원칙으로 한다.
 ④ 공공부조의 수혜 대상 결정은 소득·재산조사를 근거로 한다.
 ⑤ 사회보험의 재원은 원칙적으로 보험료로 충당한다.

34. 국민연금의 재정적자를 줄이기 위한 조치와 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 보험료율의 인상은 저소득근로자들에게 부담이 되지 않는다.
- ② 보험료율의 인상은 개인들의 현재 가처분소득을 줄일 것이다.
- ③ 보험료 부과 상한이 월 급여 400만원에서 450만원으로 인상된다면 월 급여 200만원인 근로자의 납입보험료는 영향을 받지 않는다.
- ④ 연금수급연령의 상향 조정은 단기적으로 연금수급자 수를 줄인다.
- ⑤ 연금수급연령이 65세이고 평균수명이 80세라고 가정할 때, 연금수급연령을 1년 상향 조정하면 재정적자를 줄일 수 있다.

35. 의료보험의 도덕적 해이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 의료보험에 가입하면 개인들은 건강관리를 철저히 하지 않는 경향이 있다.
- ② 민간 의료보험의 경우, 건강관리를 등한시하는 사람의 가입이 증가한다.
- ③ 의료보험에 가입하면 본인부담 진료비가 줄어들어 병원에 자주 간다.
- ④ 실손 민간 의료보험의 경우, 고가의 치료 방식을 선호하는 경향으로 인하여 보험금 지출이 늘어난다.
- ⑤ 의료 서비스에 대한 실제 비용보다 환자의 지불액이 낮을 때, 발생한다.

36. 아래와 같은 비용과 편익이 발생하는 공공사업의 순편익의 현재가치는? (단, 할인율은 10%이다.)

	0기	1기	2기
비용	1,400	0	0
편익	0	550	1,210

- ① -330 ② -100 ③ 0 ④ 100 ⑤ 330

37. 린달모형(Lindahl model)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공공재에 관한 진정한 선호를 표출하기 때문에 무임승차의 문제가 생기지 않는다.
- ② 자발적 교환을 통한 공공재의 공급문제를 다루고 있다.
- ③ 린달모형은 개인 간 갈등해소를 위해 정부가 적극적으로 개입해야 함을 시사한다.
- ④ 개별 소비자의 공공재 비용 부담 비율은 소비자의 소득에 의해서 결정된다.
- ⑤ 린달모형에서는 파레토 최적치 달성되지 않는다.

38. 경제적 타당성 분석기간이 30년으로 설정된 어떤 공공투자 사업은 첫 해에 비용이 모두 발생하는 반면, 편익은 분석의 전 기간에 걸쳐 매년 동일한 크기로 발생한다. 사회적 할인율이 r 일 때, 비용편익분석 결과 순편익의 현재가치는 0이다. 다음 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 만약 r 보다 높은 사회적 할인율을 적용하면, 이 사업의 편익/비용 비율은 1보다 더 커질 것이다.
- ㄴ. 만약 r 보다 높은 사회적 할인율을 적용하면, 이 사업의 순편익의 현재가치는 0보다 더 커질 것이다.
- ㄷ. 만약 r 보다 높은 사회적 할인율을 적용하면, 이 사업의 내부수익률은 더 작아질 것이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39. 소득의 불평등도 측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 로렌즈곡선이 서로 교차하는 경우, 소득 불평등도를 서로 비교할 수 없다.
- ② 지니계수는 대각선과 로렌즈곡선 사이의 면적을 로렌즈곡선 아래의 면적으로 나눈 값이다.
- ③ 균등분배 대등소득과 평균 소득이 일치하면 앳킨슨지수는 0이 된다.
- ④ 5분위배율은 소득 분배의 불평등도가 커질수록 값이 커진다.
- ⑤ 달튼(H. Dalton)의 평등지수는 0에 가까울수록 불평등한 상태를 의미한다.

40. 국가채무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 리카도 대등정리가 성립하면, 국채상환에 대비한 저축이 증가하여 이자율이 오르지 않아서 구축효과가 발생하지 않는다.
- ② 국채발행이 증가하면 이자율이 상승하고, 원화 환율이 하락하여 경상수지가 악화된다.
- ③ 러너(A. Lerner)로 대표되는 국채에 관한 전통적인 견해에 따르면, 내부채무의 경우 미래세대로 부담이 전가된다.
- ④ 이자율 하락은 국채의 시장가치를 상승시켜 정부부채를 증가시키는 효과가 있다.
- ⑤ 중복세대모형에 따르면, 국가 채무는 미래세대로 부담이 전가된다.

세법학개론

41. <국세기본법> 「국세기본법」상 제2차 납세의무에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 청산인의 제2차 납세의무의 한도는 그가 받은 보수의 총액이며, 잔여재산을 분배받은 자의 제2차 납세의무의 한도는 그가 받은 재산의 가액으로 한다.
- ② 사업이 양도·양수된 경우에 양도일 이전에 양도인의 납세의무가 확정된 그 사업에 관한 국세 및 체납처분비를 양도인의 재산으로 충당하여도 부족할 때에는 사업의 양수인은 그 부족한 금액에 대하여 제2차 납세의무를 진다. 이때 사업의 양수인은 양도인과 특수관계인인 자에 한한다.
- ③ 법인의 재산으로 그 법인에 부과되거나 그 법인이 납부할 국세 및 체납처분비에 충당하여도 부족한 경우에는 그 국세의 납세의무 확정일 현재 무한책임사원 또는 과점주주는 그 부족한 금액에 대하여 제2차 납세의무를 진다.
- ④ 법인의 주주 1인과 그의 자녀가 그 법인의 주주명부상 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하는 경우 그들은 출자자의 제2차 납세의무를 부담하는 과점주주에 해당한다.
- ⑤ 정부가 국세의 납부기간 만료일 현재 법인의 과점주주인 출자자의 소유주식을 재공매하거나 수의계약으로 매각하려 하여도 매수희망자가 없는 경우 그 법인은 그 출자자가 납부할 국세 및 체납처분비에 대한 제2차 납세의무를 부담하지 아니한다.

42. <국세기본법> 「국세기본법」상 관할 세무서장에게 신청 후 승인을 받은 ‘법인으로 보는 단체’에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 공익을 목적으로 출연된 기본재산이 있는 재단으로서 등기되지 아니할 것을 요건으로 한다.
- ㄴ. 주무관청의 허가를 받아 설립된 단체로서 등기되지 아니할 것을 요건으로 한다.
- ㄷ. 단체의 수익을 구성원에게 분배할 것을 요건으로 한다.
- ㄹ. 단체 자신의 재산과 명의로 수익과 재산을 독립적으로 소유·관리할 것을 요건으로 한다.
- ㅁ. 관할 세무서장의 승인을 받은 날이 속하는 과세기간과 그 과세기간이 끝난 날부터 3년이 되는 날이 속하는 과세기간까지는 원칙적으로 「소득세법」에 따른 거주자 또는 비거주자로 변경할 수 없다.
- ㅂ. 단체의 조직과 운영에 관한 규정을 가지고 대표자나 관리인을 선임하고 있을 것을 요건으로 한다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㅁ
- ② ㄹ, ㅁ, ㅂ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

43. <국세기본법> 「국세기본법」상 국세부과의 제척기간에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 원칙적인 부과제척기간이 지났더라도 「행정소송법」에 따른 소송에 대한 판결이 확정된 경우 지방국세청장 또는 세무서장은 그 확정된 날부터 1년이 지나기 전까지 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
 - ② 과세표준과 세액을 신고하는 국세(신고하는 종합부동산세는 제외)의 제척기간 기산일은 해당 국세의 과세표준신고기한(예정신고기한 포함)의 다음 날로 한다.
 - ③ 조세쟁송에 대한 결정 또는 판결에서 명의대여 사실이 확인되는 경우 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 2년이 지나기 전까지는 명의자에 대한 부과처분을 취소하고 실제로 사업을 경영한 자에게 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
 - ④ 원칙적인 부과제척기간이 끝난 날이 속하는 과세기간 이후의 과세기간에 「법인세법」에 따라 이월결손금을 공제하는 경우 그 결손금이 발생한 과세기간의 법인세의 부과제척기간은 이월결손금을 공제한 과세기간의 법정신고기한으로부터 2년으로 한다.
 - ⑤ 부담부증여에 따라 증여세와 함께 양도소득세가 과세되는 때에 납세자가 법정신고기한까지 소득세 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우 그 양도소득세의 부과제척기간은 7년으로 한다.
44. <국세기본법> 「국세기본법」상 재조사 금지에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)
- ① 2개 이상의 과세기간과 관련하여 잘못이 있는 경우 같은 세목 및 같은 과세기간에 대하여 재조사를 할 수 없다.
 - ② 국세환급금의 결정을 위한 확인조사를 하는 경우 같은 세목 및 같은 과세기간에 대하여 재조사를 할 수 없다.
 - ③ 세무공무원의 조사행위가 국세청의 사무처리규정에 따라 실시한 사업장 현지확인이더라도 재조사가 금지되는 세무조사에 해당할 수 있다.
 - ④ 재조사의 허용사유인 '조세탈루의 혐의를 인정할 만한 명백한 자료가 있는 경우'란 조세의 탈루사실이 확인될 상당한 정도의 개연성이 있는 경우를 말하며 객관성과 합리성이 뒷받침되는 자료는 필요하지 않다.
 - ⑤ 서울지방국세청이 실시한 세무조사에서 작성하거나 취득한 과세자료의 처리를 위해 종로세무서는 같은 세목 및 같은 과세기간에 대하여 재조사를 할 수 있다.

45. <국세징수법> 「국세징수법」상 압류를 즉시 해제하여야 하는 경우를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 압류에 관계되는 체납액의 일부가 충당된 경우
- ㄴ. 제3자가 체납자를 상대로 소유권에 관한 소송을 제기하여 승소 판결을 받고 그 사실을 증명한 경우
- ㄷ. 공매의 중지로 압류할 필요가 없게 된 경우
- ㄹ. 체납자가 압류할 수 있는 다른 재산을 제공하여 그 재산을 압류한 경우
- ㅁ. 압류 후 재산가격이 변동하여 체납액 전액을 현저히 초과한 경우
- ㅂ. 압류한 재산에 대하여 제3자가 매각 5일 전까지 소유자로 확인할 만한 증거서류를 제출하고 그 소유권 주장이 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우

- ① ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ② ㄴ, ㄷ, ㅂ
- ③ ㄷ, ㄹ, ㅂ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

46. <국세징수법> 「국세징수법」상 징수유예에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 납세자가 도난으로 재산에 심한 손실을 입은 경우 징수유예 사유에 해당한다.
- ② 납세자와 함께 사는 어머니가 질병으로 장기치료가 필요한 경우 징수유예 사유에 해당한다.
- ③ 주소·거소·영업소 또는 사무소가 분명하지 아니하여 납세고지서를 송달할 수 없어서 징수를 유예하는 경우 그 징수유예의 기간은 그 유예한 날의 다음 날부터 30일 이내로 한다.
- ④ 세무서장은 납기 시작 전에 징수를 유예하였더라도 해당 납세자가 국세와 체납액을 지정된 기한까지 납부하지 않을 경우 그 징수유예를 취소하고 유예에 관계되는 국세 또는 체납액을 한꺼번에 징수할 수 있다.
- ⑤ 세무서장은 고지된 국세의 징수를 유예한 기간 중에 그 유예한 국세 또는 체납액에 대하여 교부청구를 할 수 없다.

47. <국세징수법> 「국세징수법」상 납세증명서에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 납세증명서는 징수유예액, 체납처분유예액, 압류된 재산의 환가유예에 관련된 체납액을 포함하여 발급일 현재 납세자가 체납액이 없다는 사실을 증명한다.
- ② 국세에 대한 납부의무가 있는 외국인이 출국하거나 내국인이 해외이주 목적으로 「해외이주법」에 따라 외교부장관에게 해외이주신고를 하는 경우에는 납세증명서를 제출하여야 한다.
- ③ 국세 체납처분에 따른 채권 압류로 세무서장이 국가로부터 대금을 지급받는 경우에도 납세증명서를 제출하여야 한다.
- ④ 국가로부터 대금을 지급받는 경우로서 채권양도에 의하여 대금을 지급받는 자가 원래의 계약자 외의 자인 경우에는 해당 채권의 양도인뿐만 아니라 양수인의 납세증명서를 함께 제출하여야 한다.
- ⑤ 발급일 현재 해당 신청인에게 고지된 국세가 있는 경우를 포함하여 납세증명서 유효기간은 그 증명서를 발급한 날부터 30일간으로 한다.

48. <국세징수법> 「국세징수법」상 국세의 징수절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 세무서장이 납세자에게 발급하는 납세고지서에는 국세의 과세기간, 세목, 세액 및 그 산출근거, 납부기한과 납부장소를 기재하여야 한다.
- ② 납세자가 지방세의 체납으로 체납처분을 받을 때에는 세무서장은 납기 전이라도 그 납세자의 납세의무가 이미 확정된 국세를 징수할 수 있다.
- ③ 세무서장이 양도담보권자로부터 납세자의 체납액을 징수하기 위해 양도담보권자에게 납부고지를 할 경우 양도담보권자의 주소 또는 거소를 관할하는 세무서장과 납세자에게도 그 사실을 통보하여야 한다.
- ④ 세법에 따라 기간을 정하여 징수유예한 경우 징수유예기간이 끝난 날에 납세고지서를 발급하여야 한다.
- ⑤ 세무서장이 제2차 납세의무자에게 납세자의 체납액을 징수하기 위해 납부통지서로 고지할 경우 납세자에게도 그 사실을 통지하여야 한다.

49. <조세범처벌법> 「조세범처벌법」상 조세범처벌에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원천징수의무자가 원천징수를 하지 아니하였을 경우보다 원천징수한 세금을 납부하지 아니하였을 경우의 법정(法定) 형량이 더 크다.
- ② 개인의 사용인이 그 개인의 업무에 관하여 「조세범처벌법」에서 규정하는 범칙행위를 하여 징역형을 과한 경우 그 개인에게도 징역형을 과할 수 있다.
- ③ 「조세범처벌법」에 따른 범칙행위에 대해서는 국세청장, 지방국세청장 또는 세무서장의 고발이 없더라도 포탈세액이 5억원 이상인 경우 검사는 공소를 제기할 수 있다.
- ④ 조세의 회피 또는 강제집행의 면탈을 목적으로 타인의 성명을 사용하여 사업자등록을 하는 경우 공소시효는 10년이 지나면 완성된다.
- ⑤ 납세의무자의 재산을 점유하는 자가 체납처분의 집행을 면탈하게 할 목적으로 그 재산을 은닉하였을 때에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

50. <조세범처벌법> 「조세범처벌법」상 징역형과 벌금형을 병과할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 사기나 그 밖의 부정한 행위로써 1억원 미만의 조세의 환급을 받은 경우
- ② 재화 또는 용역을 공급받지 아니하고 「부가가치세법」에 따른 매출·매입처별 세금계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 경우
- ③ 「국제조세조정에 관한 법률」에 따른 해외금융계좌정보의 신고의무자로서 정당한 사유 없이 신고기한 내에 신고하지 아니한 금액이 50억원을 초과한 경우
- ④ 납세의무자를 대리하여 세무신고를 하는 자가 조세의 부과 또는 징수를 면하게 하기 위하여 타인의 조세에 관하여 거짓으로 신고한 경우
- ⑤ 재화 또는 용역을 공급하지 아니하고 「소득세법」 및 「법인세법」에 따른 매출·매입처별 계산서합계표를 거짓으로 기재하여 제출한 경우

51. <소득세법> 내국법인 (주)A에 근무하는 거주자의 소득세법령상 근로소득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 거주자 甲(일용근로자 아님)의 근로소득금액을 계산할 때 총급여액에서 공제되는 근로소득공제액의 한도는 2천만원이다.
- ② 「법인세법」에 따라 상여로 처분된 금액은 근로소득으로 한다.
- ③ 일용근로자 乙의 근로소득은 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니한다.
- ④ 「산업재해보상보험법」에 따라 수급권자가 받는 휴업급여는 비과세소득이지만, 「고용보험법」에 따라 받는 육아휴직급여는 과세대상 근로소득이다.
- ⑤ 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득은 근로소득으로 한다.

52. <소득세법> 「소득세법」상 거주자의 연금소득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 「산업재해보상보험법」에 따라 받는 각종 연금은 비과세소득이다.
- ② 공적연금소득의 수입시기는 공적연금 관련법에 따라 연금을 지급받기로 한 날로 한다.
- ③ 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액을 연금계좌에서 연금외수령한 소득은 그 소득의 성격에 따라 이자 또는 배당소득으로 본다.
- ④ 연금소득금액은 「소득세법」에 정한 총연금금액에서 연금소득공제를 적용한 금액으로 한다.
- ⑤ 공적연금소득을 지급하는 자가 연금소득의 일부 또는 전부를 지연하여 지급하면서 지연지급에 따른 이자를 함께 지급하는 경우 해당 이자는 공적연금소득으로 본다.

53. <소득세법> 「소득세법」상 비과세소득에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (단, 거주자의 2020년 귀속 소득이며, 조립기간, 전통주 및 민박은 소득세법령에 정한 해당 요건을 충족하고 각 내용은 상호 독립적임)

- ㄱ. 쌀을 작물 생산에 이용하게 함으로써 발생한 소득금액 5천 5백만원
 나. 한국표준산업분류에 따른 연근해어업에서 발생한 소득금액 5천만원
 (2020.7.1. 이후 발생분)
 다. 조립기간 5년 이상인 임지의 임목의 양도로 발생한 소득금액 5백만원
 르. 「수도권정비계획법」 제2조 제1호에 따른 수도권 지역에서 전통주를 제조
 함으로써 발생한 소득금액 1천 3백만원
 모. 농민이 부업으로 민박을 운영하면서 발생한 소득금액 2천만원

- ① $\neg, \text{E}, \square$ ② $\neg, \text{E}, \exists$ ③ $\neg, \neg, \text{E}, \square$
④ $\neg, \neg, \exists, \square$ ⑤ $\neg, \text{E}, \exists, \square$

54. <소득세법> 「소득세법」상 거주자의 주택임대소득의 과세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 소득세법령에 정한 해당 요건을 모두 충족하며, 공동소유 및 공동사업자인 경우는 고려하지 않음)

- ① 해당 과세기간에 주거용 건물 임대업에서 발생한 총수입금액의 합계액이 2천만원 이하인 자의 주택임대소득은 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례가 적용된다.
- ② 1개의 주택을 소유하는 자(부부 합산 제외)의 주택임대소득은 소득세를 과세하지 아니하지만, 과세기간 종료일 또는 해당 주택의 양도일 현재 기준시가가 9억원을 초과하는 주택 및 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 제외한다.
- ③ 주택을 대여하고 보증금 등을 받은 경우에는 3주택(법령에 정한 요건을 충족한 주택 제외) 이상을 소유하고 해당 주택의 보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우에는 총수입금액 계산의 특례가 적용된다.
- ④ 임차 또는 전세받은 주택을 전대하거나 전전세하는 경우에는 당해 임차 또는 전세받은 주택을 임차인 또는 전세받은 자의 주택으로 계산한다.
- ⑤ 등록임대주택의 임대사업에서 발생한 사업소득금액은 총수입금액에서 필요경비(총수입금액의 100분의 60)를 차감한 금액으로 하되, 분리과세 주택임대소득을 제외한 해당 과세기간의 종합소득금액이 2천만원 이하인 경우에는 추가로 200만원을 차감한 금액으로 한다.

55. <소득세법> 영리내국법인 (주)A의 대표이사인 거주자 甲은 2020년 12월 31일에 (주)A를 퇴사하였다. 甲이 사용자 부담금을 기초로 하여 현실적인 퇴직을 원인으로 지급받은 소득이 150,000,000원일 경우 다음 자료에 의한 甲의 「소득세법」상 퇴직소득금액은? (단, 임원, 총급여 및 근무기간은 소득세법령의 요건을 충족하며, 비과세소득은 없음)

(1) 근무기간: 2016.1.1.~2020.12.31. (대표이사로 근무함)

(2) 기간별로 산정한 甲의 총급여의 연평균 환산액

기 간	해당 기간 동안 총급여의 연평균 환산액
2016.1.1.~2020.12.31.	89,000,000원
2017.1.1.~2019.12.31.	90,000,000원
2018.1.1.~2020.12.31.	100,000,000원
2020.1.1.~2020.12.31.	110,000,000원

- ① 89,000,000원 ② 100,000,000원 ③ 130,000,000원
- ④ 133,500,000원 ⑤ 150,000,000원

56. <소득세법> 다음은 거주자 甲이 국내에서 지급받은 2020년 귀속 금융소득 관련 자료이다. 「소득세법」상 2020년 귀속 금융소득에 대하여 원천징수되는 소득세액은? (단, 甲은 출자공동사업자가 아니며 금융소득은 소득세법령에 따른 실지명 의가 확인된 것이고 이자소득 또는 배당소득 원천징수시기에 대한 특례, 원천징수 의 배제, 집합투자기구 및 특정금전신탁 등의 원천징수 특례는 고려하지 않음)

구 분	금 액	비 고
공익신탁의 이익	5,000,000원	「공익신탁법」에 따른 공익신탁임
회사채의 이자	10,000,000원	내국법인이 2019년에 발행한 회사채(만기 10년)임
보증금 및 경락대금에서 발생한 이자소득	10,000,000원	「민사집행법」 제113조 및 같은 법 제142조에 따라 법원에 납부한 보증금 및 경락대금임
정기예금의 이자	10,000,000원	국내은행으로부터 지급받음
비영업대금의 이익	5,000,000원	개인 간 금전대차거래로서 차입자로부터 직접 지급받은 이자임
내국법인으로부터 받은 현금배당	10,000,000원	
합 계	50,000,000원	

- ① 6,300,000원 ② 6,850,000원 ③ 7,000,000원 ④ 7,200,000원 ⑤ 8,600,000원

57. <소득세법> 2020년 6월 1일 거주자 甲은 국내소재 주택(1세대 1주택으로 등기자 산임)을 10억원에 양도하였다. 양도시점에 양도비용은 10,000,000원이 발생하였다. 해당 주택의 취득당시 기준시가는 2억원이며 양도당시 기준시가는 5억원이다. 취득당시 실지거래가액, 매매사례가액과 감정가액은 확인되지 않는다. 甲이 해당 주택의 취득당시 소유권 확보를 위하여 직접 소요된 소송비용 등은 20,000,000원 이고 자본적 지출액은 10,000,000원이며, 모두 소득세법령이 정한 필요경비의 요건을 충족한다. 甲의 해당 주택의 보유 및 거주기간은 11년 1개월인 경우 해당 주택의 양도소득금액은? (단, 장기보유 특별공제액의 적용요건을 충족하고, 양도소득의 필요경비 계산특례 및 부당행위계산의 대상이 아니며, 주어진 자료 외의 사항은 고려하지 않음)

- ① 11,880,000원 ② 20,790,000원 ③ 54,648,000원
 ④ 100,850,000원 ⑤ 118,800,000원

58. <소득세법> 「소득세법」상 거주자의 소득금액계산의 특례와 납세의무의 범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 출자공동사업자, 연금외수령, 사업자, 주된 공동사업자 및 손익분배비율은 소득세법령의 요건을 충족하며, 비거주자 등과의 거래에 대한 소득금액 계산의 특례는 고려하지 않음)

- ① 부당행위계산의 부인규정이 적용되는 종합소득은 출자공동사업자의 손익분배비율에 해당하는 배당소득, 사업소득 또는 기타소득이 해당된다.
- ② 사업소득이 발생하는 사업을 공동으로 경영하고 그 손익을 분배하는 공동사업(경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 출자공동사업자가 있는 공동사업을 포함)의 경우에는 해당 사업을 경영하는 장소인 공동사업장을 1거주자로 보아 공동사업장별로 그 소득금액을 계산한다.
- ③ 연금계좌의 가입자가 사망하였으나 그 배우자가 연금외수령 없이 해당 연금계좌를 상속으로 승계하는 경우에는 해당 연금계좌에 있는 피상속인의 소득금액은 상속인의 소득금액으로 보아 소득세를 계산한다.
- ④ 사업자가 비치·기록한 장부에 의하여 해당 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 발생한 결손금(주거용 건물 임대업 외의 부동산임대업에서 발생한 금액 제외)은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 근로소득금액·연금소득금액·이자소득금액·기타소득금액·배당소득금액에서 순서대로 공제한다.
- ⑤ 주된 공동사업자에게 합산과세되는 경우 그 합산과세되는 소득금액에 대해서는 주된 공동사업자의 특수관계인은 손익분배비율에 해당하는 그의 소득금액을 한도로 주된 공동사업자와 연대하여 납세의무를 진다.

59. <소득세법> 다음은 거주자 甲의 2020년 귀속 소득 관련 자료이다. 「소득세법」상 종합소득에 합산되는 소득금액에 대하여 원천징수되는 소득세액은? (단, 모두 국내에서 지급받은 것으로 일시적·우발적으로 발생하였으며, 필요경비는 확인되지 않고 주어진 자료 외의 사항은 고려하지 않음)

- (1) 계약의 위약으로 인하여 받은 위약금 중 주택임주 지체상금(계약금이 위약금으로 대체되지 않음): 10,000,000원
- (2) 영업권을 기계장치와 함께 양도함에 따라 받은 대가: 5,000,000원
- (3) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지상권을 설정함으로써 발생하는 소득: 3,000,000원
- (4) 부동산매매계약의 해약으로 계약금이 위약금으로 대체된 금액: 12,000,000원

- ① 640,000원 ② 1,040,000원 ③ 1,440,000원 ④ 2,640,000원 ⑤ 3,202,000원

60. <소득세법> 다음은 「소득세법」상 근로소득이 있는 거주자 甲이 지출한 2020년 교육비 자료이다. 이 자료에 의해 계산한 교육비세액공제액은? (단, 甲은 일용근로자가 아니며, 가족 모두 기본공제대상자이고 학자금 대출을 받지 않음)

- (1) 甲의 2020년 귀속 총급여액: 100,000,000원임
- (2) 본인: 대학원(4학기 교육과정) 수업료 10,000,000원을 지출하였으며, 이 중 회사에서 3,000,000원의 학자금(소득세 비과세)을 지원받음
- (3) 배우자: 대학원(4학기 교육과정) 수업료 7,000,000원을 지출함
- (4) 아들(15세 중학생): 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 실시하는 방과 후 학교 수업료 1,500,000원 및 교복구입비용 700,000원을 지출함
- (5) 딸(5세): 「유아교육법」 제2조 제2호에 따른 유치원 수업료 2,200,000원 및 특별활동비 1,800,000원을 지출함

- ① 1,630,000원 ② 1,750,000원 ③ 1,800,000원 ④ 1,950,000원 ⑤ 2,105,000원

61. <법인세법> 「법인세법」상 영리내국법인이 보유하는 자산에 대한 평가손실을 허용하지 않는 경우는?

- ① 「보험업법」이나 그 밖의 법률에 따른 유형자산의 평가로 장부가액을 감액한 경우
- ② 주권상장법인이 발행한 주식으로서 주식의 발행법인이 부도가 발생한 경우
- ③ 유형자산으로서 천재지변·화재 등의 사유로 파손되거나 멸실된 경우
- ④ 재고자산으로서 파손·부패 등의 사유로 정상가격으로 판매할 수 없는 경우
- ⑤ 주권상장법인이 발행한 주식으로서 그 주식의 발행법인이 「기업구조조정촉진법」에 따른 부실정후기업이 된 경우

62. <법인세법> 「법인세법」상 소득처분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득처분은 각 사업연도 소득에 대한 법인세 납세의무가 있는 영리법인뿐만 아니라 비영리내국법인과 비영리외국법인에 대하여도 적용된다.
- ② 사외유출된 금액의 귀속자가 법인으로써 그 분여된 이익이 내국법인 또는 외국법인의 국내사업장의 각 사업연도의 소득을 구성하는 경우 기타사외유출로 처분한다.
- ③ 내국법인이 국세기본법상 수정신고기한 내에 매출누락, 가공경비 등 부당하게 사외유출된 금액을 회수하고 세무조정으로 익금에 산입하여 신고하는 경우 기타사외유출로 처분한다.
- ④ 법령으로 정하는 채권자가 불분명한 사채의 이자(동 이자에 대한 원천징수세액은 제외)는 대표자에 대한 상여로 처분하고 익금에 산입한 이자·할인액 또는 차익에 대한 원천징수세액에 상당하는 금액은 기타사외유출로 처분한다.
- ⑤ 사외유출된 금액의 귀속이 불분명하여 대표자(법령이 정하는 대표자로 함)에게 귀속된 것으로 처분한 경우 당해 법인이 그 처분에 따른 소득세 등을 대납하고 이를 손비로 계상하거나 그 대표자와의 특수관계가 소멸될 때까지 회수하지 아니함에 따라 익금에 산입한 금액은 기타사외유출로 처분한다.

63. <법인세법> 「법인세법」상 영리내국법인의 지급이자 손금불산입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지급이자의 손금불산입 규정이 동시에 적용되는 경우 부인 순서는 채권자가 불분명한 사채의 이자, 지급받은 자가 불분명한 채권·증권의 이자·할인액 또는 차익, 건설자금에 충당한 차입금의 이자, 업무무관자산 등에 대한 지급이자의 순으로 부인한다.
- ② 건설자금이자와 관련하여 특정차입금의 일부를 운영자금에 전용한 경우에는 그 부분에 상당하는 지급이자는 이를 손금으로 한다.
- ③ 업무무관자산 등에 대한 지급이자 부인 시 직원에 대한 월정급여액의 범위에서의 일시적인 급료의 가불금은 업무무관가지급금의 범위에서 제외된다.
- ④ 지급이자가 손금부인되는 지급받은 자가 불분명한 채권·증권의 이자·할인액 또는 차익이란 당해 채권 또는 증권의 발행법인이 직접 지급하는 경우 그 지급사실이 객관적으로 인정되지 아니하는 이자·할인액 또는 차익을 말한다.
- ⑤ 지급이자가 손금부인되는 채권자가 불분명한 사채의 이자에는 거래일 현재 주민등록표에 의하여 그 거주사실 등이 확인된 채권자가 차입금을 변제받은 후 소재불명이 된 경우의 차입금에 대한 이자도 포함된다.

64. <법인세법> 「법인세법」상 손금으로 인정하는 대손금에는 해당 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 손금으로 산입하는 것과 해당 사유가 발생하여 손비로 계상한 날이 속하는 사업연도의 손금으로 산입하는 것의 2가지로 분류된다. 이 분류를 적용할 경우 다음 중 성격이 다른 하나는? (단, 영리내국법인을 가정함)

- ① 「민사집행법」 제102조에 따라 채무자의 재산에 대한 경매가 취소된 압류채권
- ② 「민사소송법」에 따른 화해에 따라 회수불능으로 확정된 채권
- ③ 중소기업의 외상매출금으로서 부도발생일부터 6개월 이상 지난 어음상의 채권(부도발생일 이전의 것으로서 해당 법인이 채무자의 재산에 대하여 저당권을 설정하고 있지 않음)
- ④ 중소기업의 외상매출금으로서 회수기일이 2년 이상 지난 것(단, 특수관계인과의 거래로 인하여 발생한 외상매출금은 제외함)
- ⑤ 회수기일이 6개월 이상 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하(채무자별 채권가액의 합계액을 기준으로 함)인 채권

65. <법인세법> 「법인세법」상 영리내국법인의 합병 및 분할 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 「조세특례제한법」은 고려하지 않음)

- ① 적격합병의 경우 피합병법인이 합병법인으로부터 받은 양도가액을 피합병법인의 합병등기일 현재의 순자산 장부가액으로 보아 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다.
- ② 적격합병의 경우 합병법인이 승계한 피합병법인의 결손금은 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액의 범위에서 합병법인의 각 사업연도의 과세표준을 계산할 때 공제한다.
- ③ 적격합병의 경우 합병법인은 피합병법인의 자산을 장부가액으로 양도받은 것으로 한다. 이 경우 장부가액과 시가와의 차액을 법령으로 정하는 바에 따라 자산별로 계상하여야 한다.
- ④ 합병 시 피합병법인의 대손충당금 관련 세무조정사항의 승계는 적격합병의 요건을 갖추고, 대손충당금에 대응하는 채권이 합병법인에게 함께 승계되는 경우에만 가능하다.
- ⑤ 합병법인이 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 피합병법인으로부터 승계받은 사업을 계속 영위하는 것도 적격합병의 요건 중 하나이다.

66. <법인세법> 다음은 영리내국법인 (주)한국의 제3기 사업연도(2020.1.1.~12.31.)의 기말 재고자산 평가와 관련한 자료이다. 제3기말 세무상 재고자산평가액은? (단, 주어진 자료 이외에는 고려하지 않음)

구 분	장부상 평가액	후입선출법	총평균법	선입선출법
제 품	10,000,000원	7,000,000원	8,700,000원	10,000,000원
재공품	5,000,000원	4,500,000원	4,800,000원	5,000,000원
원재료	3,000,000원	2,700,000원	3,000,000원	3,500,000원
저장품	1,500,000원	1,000,000원	1,200,000원	1,400,000원

- (1) 법인의 설립일이 속하는 사업연도의 법인세 과세표준 신고기한까지 관할 세무서장에게 제품, 재공품, 저장품에 대한 평가방법을 모두 총평균법으로 신고하였으나, 원재료에 대한 평가방법은 신고하지 않았다.
- (2) 2020년 10월 5일에 제품 평가방법을 총평균법에서 선입선출법으로 변경 신고하였다.
- (3) 저장품은 총평균법으로 평가하였으나 계산착오로 300,000원이 과대 계상되었다.

- ① 19,500,000원 ② 19,700,000원 ③ 19,900,000원 ④ 20,000,000원 ⑤ 20,700,000원

67. <법인세법> 다음은 (주)서울의 당기 제7기 사업연도(2020.1.1.~12.31.)의 기부금 관련 자료이다. 제7기의 각 사업연도 소득금액은? (단, (주)서울은 사업연도 종료일 현재 「사회적기업 육성법」에 따른 사회적기업이 아님)

(1) 조정후 소득금액: 97,000,000원

조정후 소득금액은 전기 이전 기부금 한도초과액의 이월손금산입과 당기 기부금 관련 세무조정만을 제외한 모든 세무조정이 이루어진 상태이다.

(2) 손익계산서에 계상된 기부금 내역

① 천재지변으로 생기는 이재민을 위한 구호금품의 가액: 13,000,000원

② 「사립학교법」에 따른 사립학교가 운영하는 병원에 시설비로 지출하는 기부금: 5,000,000원

③ 법령에 정한 종교단체에 지출한 기부금: 10,000,000원

④ 새마을금고에 지출한 기부금: 3,000,000원

(3) 제6기에 발생한 세무상 미공제 이월결손금: 7,000,000원

(4) 제2기에 발생한 법정기부금 한도초과액 미사용 이월잔액 2,000,000원이 있다.

(5) 제3기에 발생한 지정기부금 한도초과액 미사용 이월잔액 3,000,000원이 있다.

① 92,000,000원 ② 95,000,000원 ③ 97,900,000원 ④ 98,200,000원 ⑤ 99,120,000원

68. <법인세법> 다음은 영리내국법인 (주)백두의 제20기 사업연도(2020.1.1.~12.31.) 세무조정 관련 자료이다. 세 부담 최소화를 가정할 경우 제20기의 법인세 과세표준금액은? (단, (주)백두는 「조세특례제한법」상 중소기업이 아니며 회생계획을 이행 중인 기업 등 대통령령으로 정하는 법인에 해당하지 않고 주어진 자료 이외에는 고려하지 않음)

(1) 세무조정 내역^(주1)

손익계산서상 당기순이익	10,000,000원
익금산입 · 손금불산입	17,000,000원
손금산입 · 익금불산입	(-)12,000,000원
계	15,000,000원

(주1) 매입채무에 대한 채무면제이익 10,000,000원이 영업외수익으로 당기순이익에 포함되어 있으며, 이와 관련된 세무조정은 포함되지 않음.

(2) 과거 사업연도에 공제되지 않은 세무상 이월결손금 내역

제8기 사업연도 (2008.1.1.~2008.12.31.)	5,000,000원
제18기 사업연도 (2018.1.1.~2018.12.31.)	5,000,000원
제19기 사업연도 (2019.1.1.~2019.12.31.)	5,000,000원
계	15,000,000원

- ① 0원 ② 2,000,000원 ③ 4,000,000원 ④ 5,000,000원 ⑤ 10,000,000원

69. <법인세법> 제조업을 영위하는 영리내국법인 (주)한라(중소기업이 아님)의 제20기 사업연도(2020.1.1.~6.30.)의 기업회계기준에 따라 계산한 매출액은 150억원(세무상 수입금액: 160억원)이며, 매출액 중 「법인세법」상 특수관계인과의 거래에서 발생한 매출액 30억원(세무상 수입금액: 40억원)이 포함되어 있다. 제20기 손익계산서상 접대비는 판매비와 관리비에 40,000,000원이 계상되어 있으며 접대비 중 700,000원은 증거자료가 누락되어 있고, 300,000원은 영수증(현금영수증 등 법정 증거자료가 아님)을 수취하였다. 제20기 손익계산서상 판매비와 관리비 항목에서 다음과 같은 사항을 파악하였다.

- (1) 접대비 관련 부가가치세 매입세액 1,000,000원(공급가액 10,000,000원은 접대비에 포함되어 있음)이 제20기 손익계산서의 판매비와 관리비 항목의 세금과공과 계정에 계상되어 있다.
- (2) 판매비와 관리비 항목의 복리시설비에는 종업원이 조직한 법인인 단체에 지출한 금액 3,000,000원이 포함되어 있다.

접대비는 모두 국내에서 지출되었으며 문화접대비는 없고 주어진 자료 이외에는 고려하지 않는다고 가정한다면 (주)한라의 제20기 사업연도의 접대비 관련 세무조정으로 옳은 것은?

- ① 손금불산입 3,100,000원 (기타사외유출) ② 손금불산입 3,400,000원 (기타사외유출)
- ③ 손금불산입 1,000,000원 (대표자상여) ④ 손금불산입 700,000원 (대표자상여)
- 손금불산입 2,400,000원 (기타사외유출) 손금불산입 2,400,000원 (기타사외유출)
- ⑤ 손금불산입 700,000원 (대표자상여)
- 손금불산입 2,700,000원 (기타사외유출)

70. <법인세법> 다음은 영리내국법인 (주)H의 제10기 사업연도(2020.1.1.~12.31.)의 기계장치K의 감가상각비 세무조정과 관련된 자료이다. (주)H가 제10기 귀속 법인세 부담을 최소화하려고 한다면 제10기 기계장치K의 감가상각에 대한 세무조정으로 옳은 것은? (단, (주)H의 제9기 이전의 모든 세무조정은 적정하게 이루어졌고, 한국채택국제회계기준을 적용하지 않으며, 「조세특례제한법」은 고려하지 않음)

- (1) 제9기말 재무상태표상 기계장치K의 취득가액은 1억원이고, 감가상각누계액은 60,000,000원이며 제10기 손익계산서상 계상되어 있는 기계장치K의 감가상각비는 15,000,000원이다.
- (2) 제10기 손익계산서상 판매비와 관리비 중 수선비 7,500,000원은 기계장치K의 용도를 변경하기 위한 개조비용으로서 자본적 지출에 해당한다.
- (3) 제9기말 세무상 기계장치K의 상각부인누계액은 4,500,000원이다.
- (4) (주)H는 감가상각방법과 내용연수를 신고하지 않았으며, 다른 감가상각자산은 없다. 「법인세법」상 기계장치K의 기준내용연수와 상각률은 다음과 같다.

「법인세법」상 기계장치K의 기준내용연수: 5년		
내용연수	정액법 상각률	정률법 상각률
4년	0.250	0.528
5년	0.200	0.451
6년	0.166	0.394

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ① 손금산입 952,000원 (△유보) | ② 손금산입 1,052,000원 (△유보) |
| ③ 손금불산입 4,500,000원 (유보) | ④ 손금산입 5,720,000원 (△유보) |
| ⑤ 손금불산입 6,422,500원 (유보) | |

71. <부가가치세법> 다음은 반도체용 기계장치 및 소재 제조업을 영위하는 일반과세자인 (주)A의 2020년 제2기 과세기간(2020.7.1.~12.31.)에 대한 자료이다. (주)A의 2020년 제2기 과세기간의 부가가치세 과세표준금액은? (단, 다음 자료의 금액에는 부가가치세가 포함되지 않음)

- (1) 8월 20일: 미국에 있는 거래처 B사에 (주)A의 제품을 직수출하기 위해 선적하였다. 해당 제품의 총공급가액은 \$10,000로 선적일의 기준환율은 1,000원/\$이다. 대금지급조건은 다음과 같다.
- ① 계약금 \$1,000: 2020년 8월 20일 지급 (기준환율 1,000원/\$)
 ② 중도금 \$5,000: 2020년 12월 20일 지급 (기준환율 1,000원/\$)
 ③ 잔금 \$4,000: 2021년 9월 30일 지급
- (2) 11월 10일: (주)A의 제품을 거래처 C사에 판매장려 목적으로 무상 제공하였다. 해당 제품의 제조원가(적법하게 매입세액공제 받았음)는 1,000,000원이고 시가는 2,000,000원이다.
- (3) 12월 15일: (주)A는 D사의 계약으로 인하여 제품의 공급없이 받은 손해배상금 3,000,000원을 수령하였다.
- (4) 12월 20일: (주)A는 국내에서 수출물품의 원자재(공급가액 4,000,000원)를 수출업자인 E사에 공급하였는데 그 구매확인서가 2021년 1월 31일에 발급되었다.

- ① 7,000,000원 ② 8,000,000원 ③ 11,000,000원 ④ 12,000,000원 ⑤ 16,000,000원

72. <부가가치세법> 과세사업(신발제조업)을 영위하던 일반과세자인 甲은 2020년 6월 20일에 해당 사업을 폐업하였다. 폐업 시점에 남아있는 재화의 현황이 다음과 같은 경우 부가가치세 과세표준금액은? (단, 건물과 원재료의 취득가액은 매입세액공제를 받은 금액이며, 주어진 자료 이외에는 고려하지 않음)

폐업시점에 남은 재화	취득일	취득가액	시가
토지 ^(주1)	2015.1.1.	100,000,000원	200,000,000원
건물 ^(주1)	2018.2.10.	100,000,000원	150,000,000원
차량 ^(주2)	2019.7.2.	60,000,000원	50,000,000원
원재료	2019.12.1.	70,000,000원	80,000,000원

(주1) 건물과 토지는 신발 제조를 위한 건물 및 그 부속토지임

(주2) 차량은 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 자동차로서 취득시 매입세액을 공제받지 아니하였음

- ① 150,000,000원 ② 160,000,000원 ③ 205,000,000원
 ④ 210,000,000원 ⑤ 260,000,000원

73. <부가가치세법> 「부가가치세법」상 세금계산서에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법인사업자와 직전 연도의 사업장별 재화 및 용역의 공급가액(면세공급가액 포함)의 합계액이 1억원 이상인 개인사업자는 세금계산서를 발급하려면 전자세금계산서를 발급하여야 한다.
- ② 계약의 해제로 재화 또는 용역이 공급되지 아니한 경우 수정세금계산서의 작성일은 처음 세금계산서 작성일로 적고, 비교란에 계약해제일을 덧붙여 적은 후 붉은색 글씨로 쓰거나 음(陰)의 표시를 하여 발급할 수 있다.
- ③ 처음 공급한 재화가 환입된 경우에는 재화가 환입된 날을 작성일로 적고 비교란에 처음 세금계산서 작성일을 덧붙여 적은 후 붉은색 글씨로 쓰거나 음(陰)의 표시를 하여 발급할 수 있다.
- ④ 전자세금계산서 발급명세 전송기한이 지난 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 국세청장에게 전자세금계산서 발급명세를 전송하는 경우 그 공급가액의 0.5%를 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.
- ⑤ 매입자발행세금계산서를 발행하려는 자는 거래건당 공급가액이 100만원 이상인 거래에 한하여 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간의 종료일부터 6개월 이내에 신청인 관할 세무서장에게 거래사실의 확인을 신청하여야 한다.

74. <부가가치세법> 「부가가치세법」상 부가가치세가 과세되는 경우는 모두 몇 개인가?

- 사업자가 자기생산·취득재화를 고객에게 증여하는 경우로서 자기적립마일리지등으로만 전부를 결제받고 공급하는 경우
- 「도시 및 주거환경정비법」 등에 따른 수용절차에서 수용대상 재화의 소유자가 수용된 재화에 대한 대가를 받는 경우
- 사업자가 자기생산·취득재화를 정조사(설날, 추석, 창립기념일 및 생일 등을 포함)와 관련된 재화로서 사용인 1명당 연간 10만원 이하의 재화를 제공하는 경우
- 사업자가 자기의 과세사업과 관련하여 취득한 재화(내국신용장에 의해 공급받아 영세율을 적용받음)를 자기의 면세사업을 위하여 직접 사용하는 경우
- 사업자가 자기생산·취득재화를 매입세액이 불공제되는 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 자동차로 사용·소비하거나 그 자동차의 유지를 위하여 사용·소비하는 경우

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

75. <부가가치세법> 외국법인 A로부터 용역을 공급받는 자인 B의 대리납부에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 각 지문은 상호 독립적이며, 대리납부에 관한 특례 규정은 고려하지 않음)

- ㄱ. 국내사업장이 없는 A로부터 용역의 공급을 받는 B는 공급받는 용역(매입세액공제대상임)을 과세사업에 사용한 경우에는 대리납부의무가 있다.
 ㄴ. 국내사업장이 없는 A로부터 부가가치세 과세대상 용역을 공급받는 면세사업을 영위하는 사업자 B는 대리납부의무가 있다.
 ㄷ. 국내사업장이 없는 A로부터 부가가치세법상 매입세액이 공제되지 아니하는 용역을 공급받는 과세사업자 B는 대리납부의무가 있다.
 ㄹ. 대리납부 적용 요건을 충족하는 용역을 공급받는 사업자 B는 용역의 공급 시기에 관계없이 그 대가를 지급하는 때에 부가가치세액을 징수한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

76. <부가가치세법> 다음 자료에 의하여 수산물(고등어) 도매업과 통조림 제조업을 겸영하고 있는 (주)대한(「조세특례제한법」상 중소기업이 아님)의 2020년 제1기 과세기간의 의제매입세액공제액은? (단, 제시된 금액은 부가가치세를 포함하지 않는 금액이며, 의제매입세액공제를 받기 위한 요건은 충족하였고 원 단위 미만은 절사함)

(1) 2019년 제2기와 2020년 제1기 과세기간의 공급가액(국내매출)은 다음과 같다.

구 분	2019년 제2기	2020년 제1기
수산물 도매업	20,000,000원	50,000,000원
통조림 제조업	180,000,000원	200,000,000원

(2) 2020년 제1기분 수산물 매입명세

- ① 국내수산물 매입액: 80,000,000원(매입부대비용 6,000,000원을 포함함)
 ② 국외수산물 수입액: 30,000,000원(관세의 과세가격은 28,000,000원이며 관세는 2,000,000원으로 함)

(3) 2020년 제1기분 수산물 사용명세(2020년 1월 1일 현재 수산물 기초재고는 없음)

수산물 판매분	3,000kg
통조림 제조 사용분	9,000kg
기말재고	3,000kg
합계	15,000kg

- ① 1,520,000원 ② 1,560,000원 ③ 1,568,627원 ④ 1,600,000원 ⑤ 1,657,154원

77. <부가가치세법> 「부가가치세법」상 재화의 수출에 포함되지 않는 것은?

- ① 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 금지금(金地金)을 공급하는 것
- ② 원료를 대가 없이 국외의 수탁가공 사업자에게 반출하여 가공한 재화를 양도하는 경우에 그 원료의 반출
- ③ 수출대금은 국내에서 영수(領收)하지만 국내에서 통관되지 아니한 수출물품 등을 외국으로 인도하거나 제공하는 수출
- ④ 「관세법」에 따른 수입신고 수리 전의 물품으로서 보세구역에 보관하는 물품의 외국으로의 반출
- ⑤ 물품 등을 무환(無換)으로 수출하여 해당 물품이 판매된 범위에서 대금을 결제하는 계약에 의한 수출

78. <부가가치세법> 과세사업과 면세사업을 겸영하는 일반과세자 甲이 두 사업에 공통으로 사용되는 차량운반구(화물운반용 트럭)를 매각하였다. 다음 자료에 의하여 차량운반구의 매각과 관련된 부가가치세 과세표준금액은?

(1) 2020년 제1기와 제2기 과세기간의 공급가액 내역

구 분	제1기	제2기
과세사업	50,000,000원	80,000,000원
면세사업	150,000,000원	120,000,000원

(2) 차량운반구의 취득일은 2019년 7월 30일이고 취득가액은 30,000,000원이다. (단, 취득가액은 매입세액을 공제받은 가액임)

(3) 차량운반구의 매각일은 2020년 8월 8일이고 매각금액은 22,000,000원(부가가치세가 포함되지 않음)이다.

- ① 3,750,000원 ② 4,000,000원 ③ 5,000,000원 ④ 5,500,000원 ⑤ 8,800,000원

79. <국제조세조정에 관한 법률> 「국제조세조정에 관한 법률」상 국외지배주주 등에게 지급하는 이자에 대한 과세조정에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 국외지배주주, 국외특수관계인, 순이자비용 및 금융상품은 법령의 요건을 충족함)

- ㄱ. 내국법인의 차입금 중 국외지배주주로부터 차입한 금액이 그 국외지배주주가 출자한 출자금액의 2배(금융업은 6배)를 초과하는 경우에는 그 초과분에 대한 지급이자 및 할인료는 그 내국법인의 손금에 산입하지 아니한다.
- ㄴ. 내국법인이 국외특수관계인으로부터 차입한 금액에 대한 순이자비용이 조정소득금액의 100분의 30을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 손금에 산입하지 아니한다.
- ㄷ. 내국법인이 국외특수관계인과 자본 및 부채의 성격을 동시에 갖고 있는 금융상품 거래에 따라 지급한 이자 및 할인료 중 적정기간 내에 그 거래상대방이 소재한 국가에서 과세되지 아니한 금액에 해당하는 금액은 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 내국법인의 손금에 산입하지 아니한다.
- ㄹ. 위 ㄱ, ㄴ, ㄷ에 따라 손금에 산입하지 아니한 금액에 대한 소득처분은 동일하다.
- ㅁ. 위 ㄱ, ㄴ이 동시에 적용되는 경우에는 ㄱ이 ㄴ보다 우선하여 적용된다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

80. <국제조세조정에 관한 법률> 「국제조세조정에 관한 법률」상 이전가격세제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 거주자는 일정 기간의 과세연도에 대하여 정상가격 산출방법을 적용하려는 경우에는 정상가격 산출방법을 적용하려는 일정 기간의 과세연도 중 최초의 과세연도 개시일의 전날까지 국세청장에게 승인 신청을 할 수 있다.
- ② 이전가격세제 등에 따른 과세조정을 적용할 때 익금에 산입되는 금액이 국외특수관계인(내국법인이 출자한 법인임)으로부터 내국법인에게 반환된 것이 확인되지 않을 경우에는 그 금액은 국외특수관계인에 대한 배당으로 처분한다.
- ③ 납세지 관할 세무서장은 납세의무자가 법령이 정한 부득이한 사유로 국제거래명세서를 정해진 제출기한까지 제출할 수 없는 경우로서 납세의무자의 신청을 받은 경우에는 1년의 범위에서 그 제출기한의 연장을 승인할 수 있다.
- ④ 국세청장은 신청인이 일방적 사전승인을 신청하는 경우에는 신청일부터 2년 이내에 사전승인 여부를 결정하여야 한다.
- ⑤ 국외특수관계인과의 거래에 대한 과세조정에 따라 내국법인이 아닌 거주자의 소득금액을 조정한 결과 감액되는 소득금액 중 국외특수관계인에게 반환되지 않은 금액은 그 거주자의 소득금액으로 보지 아니한다.